

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 국유재산 사용허가 미갱신 및 요금 미부과

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ■■■■■실, ○○○○처, ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 국유재산 관리업무의 총괄부서이며, ○○○○지사는 수도용지 등 국유재산의 사용허가 업무를 수행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국유재산법」 제30조(사용허가)에 따르면 우리 공사는 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서 국유재산(행정재산)을 사용허가할 수 있다. 같은 법 제32조(사용료)에 따라 국유재산(행정재산)을 사용허가한 때에는 대통령령으로 정하는 요율과 산출방법에 따라 매년 사용료를 징수한다. 또 같은 법 시행령 제29조(사용료율과 사용료 산출방법)에 따르면 토지의 경우 개별공시지가를 기준으로 적용하거나, 개별공시지가가 없는 경우 표준지공시지가를 적용한다.

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제35조(사용허가의 제한)에 따르면 수도용지를 진출입로로 사용하는 경우 원칙적으로 사용허가를 불허하나, 수도건설

사업으로 인한 토지분할로 공로에 통하지 못하는 경우와 「민법」 제219조에 따른 주위토지통행권이 인정되는 경우에는 통행로 제공을 위한 최소한의 범위에서 원상회복을 조건으로 사용허가할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ○○○지사는 아래 [표 1]과 같이, 진출입로 용도로 수도용지를 사용 허가한 후 사용료 부과를 누락하거나, 개별공시지가가 있음에도 불구하고 표준지 공시지가를 기준으로 사용료를 산정하였다.

[표 1] ○○○지사 수도용지 사용허가 현황 ((주)○○○○)

연번	피허가자	주소	문제점
1	(주)○○○○	경상북도 ○○시 *구 **읍 **리 ***-	2018년: 사용료 미부과 (2017년 사용료 기준 약 30만원/年 미수납)
2	"	"	2019년: 갱신 시 개별공시지가가 있음에도 미적용하고 타 지번의 공시지가 적용 (2017년 사용료와 비교 시 약 17만원/年 과소수납)

자료 : 감사 제출자료 재구성

또한, ○○○지사는 아래 [표 2]와 같이 해당 수도용지가 진출입로 용도로 이용되고 있음에도 불구하고 사용허가 갱신을 누락하였다. 이와 같은 누락은 대개 담당자의 Human Error로 발생하지만, 결과적으로 ①우리 공사의 국유재산 관련 수익을 저해하고, ②누락에 따른 인근 주민(기업)들의 민원이 발생할 수 있으며, ③한번 누락하면 향후 신규 사용허가 협의가 어려워지는 점 등의 문제를 초래한다. 따라서 ○○○○처는 수도용지를 관리하는 현업부서가 수도용지 사용허가 갱신을 누락하지 않도록 공문안내, 교육실시 등 필요한 조치들을 수행할 필요가 있다.

[표 2] ○○○지사 수도용지 사용허가 현황 (갱신 누락)

연번	피허가자	주소	문제점
1	㉠㉠㉠㉠	경상북도 ㉠㉠시 *구 **면 **리 ***-* *-*	2018년~현재: 사용허가 미갱신, 사용료 미부과 (2017년 사용료 기준 약 48만원(8년) 미수납)
2	㉡㉡㉡	경상북도 ㉠㉠시 *구 **면 **리 ***-* *	2019~2023년: 사용허가 미갱신, 사용료 미부과 (2018년 사용료 기준 약 42만원(5년) 미수납)
3	㉢㉢㉢	경상북도 ㉠㉠시 *구 **면 **리 ***-* *	2019~현재: 사용허가 미갱신, 사용료 미부과 (2018년 사용료 기준 약 13만원(7년) 미수납)
4	㉣㉣㉣	경상북도 ㉢㉢시 **면 **리 ***-***	2019년~현재: 사용허가 미갱신, 사용료 미부과 (2018년 사용료 기준 약 13만원(7년) 미수납)

자료 : 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ㉣㉣㉣㉣처와 ㉠㉠㉠지사는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

① ■■■■■실장은 수도용지 사용허가 업무를 부적정하게 처리한 담당자를 ‘주의’조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

① ㉣㉣㉣㉣처장은 진출입로용 수도용지 사용허가건이 갱신 누락되지 않도록 필요한 조치들을 수행시기 바랍니다. (통보)

② ㉠㉠㉠지사장은 향후 수도용지 사용허가 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다.
(통보)